

PUTUSAN
Nomor/Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal;(apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.....tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

- 2.
- 3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke.....(yang sudah dipertimbangkan) tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim

mempertimbangkan dakwaan alternatif ke.....(yang belum dipertimbangkan)* Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke..... sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut; (apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa*tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.....; (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
- 2. Membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari seluruh* dakwaan Penuntut Umum; (apabila lebih dari satu dakwaan)
- 3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
- 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

....., Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	
.....	
	Panitera Pengganti,
	

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.

P U T U S A N
Nomor/Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal;(apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

2. dst.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa; (apabila pertimbangkan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa*

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;
(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa/Para Terdakwa* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila terdakwa ditahan)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
.....;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	,
.....	
	Panitera Pengganti,
	

- Catatan:
- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
 - Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

P U T U S A N
Nomor/Pid.B/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Terdakwa/Para Terdakwa* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Rumah/Kota* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 9. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam perkara lain;*

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penunjukan)*

Terdakwa/Para Terdakwa* tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; (apabila tidak menggunakan haknya)*

Terdakwa/Para Terdakwa* menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor..... tanggal; (apabila penolakan)*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa/Para Terdakwa* serta memerhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa)*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal..... sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Para Terdakwa* dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
-
 -

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih

dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; (jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA APABILA DIJATUHI PIDANA DENDA

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU Nomor 35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan

menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA BERSYARAT*

Menimbang bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa* perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/pidana bersyarat*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana bersyarat)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut

Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*
- (apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;

(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa dijatuhi pidana mati/seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara; (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa/Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal..... dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa*tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan.....;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama *dan pidana denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara* selama tahun/bulan;
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;

(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:

.....;

7. - Membebaskan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);

- Membebaskan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)*

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA YANG DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan.....;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama

3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di selama yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. - Menetapkan Terdakwa/Para Terdakwa* tetap ditahan /

- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

(pilih salah satu)*

6. Menetapkan barang bukti berupa:
.....;
7. - Membebaskan kepada Terdakwa/Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara

(pilih salah satu)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya/tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
.....	,
.....	

Panitera Pengganti,
.....

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.